



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשת:

גבע גליה

באמצעות ב"כ: עו"ד שי סולטן ואח'
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, קומה 8, רמת גן
טל': 03-9065646 פקס: 1533-9472727

נגד

המשיבים:

1. אשורי מתנאל

2. אשורי רונאל יששכר

באמצעות ב"כ: עו"ד איתן אשורי
ז'בוטינסקי 130, בני ברק
טל': 03-5705656 פקס: 03-6184041

פסק דין

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף על המשיבים ביצוע פסק דין.
2. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי ביום 24.12.2019 בתביעה למתן צו עשה שהגישה המבקשת, גבע גליה (להלן - "המבקשת"), נגד המשיבים, אשורי מתנאל ורונאל יששכר (להלן - "המשיבים"), בתיק תביעה מס' 6/326/2019. במסגרתו, חויבו המשיבים בביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, כמפורט בפסקאות 24-25 לפסק הדין, וכן בביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקשת, כמפורט בפסקאות 26-27 לפסק הדין (להלן - "פסק הדין"). בהתאם לפסק הדין, היה על המשיבים להשלים ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. דהיינו, עד ליום 25.1.2020.
3. ביום 9.9.2020 הגישה המבקשת הבקשה דנן, במסגרתה טענה כי המשיבים לא קיימו הוראות פסק הדין. בכלל זאת, לא הביאו לפני המבקשת אסמכתא בכתב בדבר ביצוע העבודות בהתאם להוראות פסק הדין, לרבות ביצוע מבחן הצפה וממצאיו להדגים תקינות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת המשיבים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בהתאם להחלטתי מיום 9.9.2020, הגישו המשיבים תגובתם לבקשה, במסגרתה עתרו לדחיית הבקשה. לטענתם, הם קיימו הוראות פסק הדין, אך בשל מגפת הקורונה חל עיכוב בביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם. עוד כנטען, הושלם ביצוען של עבודות אלה, כנתמך באישור בכתב מטעם קבלן ביצוע מיום 23.8.2020, אשר צורף לתגובתם, לפיו בוצעו כל העבודות בהתאם לפסק הדין, למעט מריחת רובה במרפסת השמש.

5. ביום 22.10.2020 התקיים לפניי דיון בבקשה. במסגרתו, אישר בא כוח המשיבים כי לא בוצע מבחן הצפה, חרף החיוב המפורש הקבוע בעניין זה בפסקאות 24(א) ו-24(ג) לפסק הדין. עוד אישר בא כוח המשיבים, כי אין בידו "מפרט עבודות בכתב", כאמור בפסקה 25 לפסק הדין, אלא אישור בנוסח לאקוני לפיו בוצעו בדירת המשיבים עבודות בהתאם לפסק הדין.

6. בהחלטה מיום 22.10.2020, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בכתב ובדיון שהתקיים לפניי, הורתי למשיבים לבצע מבחן הצפה בהתאם להוראות פסק הדין, בתוך 14 יום. עוד הורתי, כי משהונח מצע ובוצע ריצוף לשטח המרפסת ולאדניות האבן במרפסת השמש, מבלי שבוצע מבחן הצפה כנדרש על פי הוראות פסק הדין, יבוצע מבחן ההצפה בהתחשב במצב דברים פיסי זה ובהתאם להוראות התקן הישראלי. עוד הורתי למשיבים להגיש ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין אישור בכתב מטעם בעל המקצוע, בדבר ביצוע הבדיקה במקומות כמצוין במפורש בפסקה 24 לפסק הדין, וכן בדבר תקינות העבודות לתיקון הליקויים כאמור בפסק הדין.

7. ביום 3.11.2020 הגישו המשיבים הודעתם, לפיה הם "מבצעים תיקונים בהתאם להוראות חברת אינפרטק ולאחר שהם יבצעו בדיקת הצפה נוספת יוגש אישור לגבי תקינות העבודות לתיקון הליקויים." המשיבים צירפו להודעתם מסמך בכתב מטעם חברת אינפרטק, שכותרתו "ממצאי הבדיקה", מיום 3.11.2020, לפיו ביום 25.10.2020 בוצעה תחילת בדיקת ההצפה ולאחר שלושה ימים נתגלו שני מוקדים של רטיבות בדירת המבקשת. עוד בהתאם למסמך זה "לאור התקלות שנתגלו לאחר ההצפה והתמונות שהתקבלו, הוסבר ללקוח [המשיבים] שיש לבצע מספר תיקונים במרפסת על ידי קבלן איטום מורשה, ולאחר מכן יש לבצע בדיקת הצפה חוזרת."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בהחלטה מיום 4.11.2020, הורתי כי לנוכח ממצאי בדיקת ההצפה שביצעה חברת אינפרטק בדירת המשיבים, יבצעו המשיבים מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, בהתאם להוראות המומחה מטעם חברת אינפרטק, בתוך 7 ימים ממועד מתן ההחלטה. עוד הורתי כי בדיקת הצפה תבוצע בתוך 5 ימים ממועד השלמת ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, וכי המשיבים ימציאו ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין חוות דעת חברת אינפרטק בדבר ביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת המשיבים ותקינותן. כל זאת, מבלי לגרוע מלוא הוראות פסק הדין.
9. עד ליום דנא, ובחלוף המועד לעשות כן, לא הגישו המשיבים חוות דעת חברת אינפרטק בדבר ביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן, בהתאם לפסק הדין ולהחלטות מיום 22.10.2020 ומיום 4.11.2020.
10. בהודעה מטעם המשיבים מיום 8.12.2020 טענו המשיבים כי "עבודות האיטום נמשכות לאחר שהתגלו בעיות ישנות מאוד ברצפת הגג [מרפסת השמש] בדירת המשיבים. בגלל הימים הגשומים עבודות האיטום התעכבו. המשיבים נאלצו להרחיב את העבודות לשיפור תשתית הגג כולו בעלות גבוהה כדי למנוע הישנות חדירת מים לדירת המבקשת." עוד טענו המשיבים, כי הם "עושים ככל יכולתם לסיים את העבודות בהקדם הפוגעות בצורה משמעותית באיכות החיים בדירת המשיבים", וכי "עם סיום עבודות התשתית תבוצע בדיקת הצפה נוספת על ידי חברת אינפרטק ותוגש חוות דעת מטעמם".
11. אין חולק כי עד ליום דנא, לא קיימו המשיבים הוראות פסק הדין לעניין ביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת המבקשת. למותר לציין, כי לא מצאתי בטענות המשיבים טעם המניח הדעת לאי ביצוע מלוא הוראות פסק הדין, ובכלל זאת אי ביצוע מבחן הצפה כנדרש במפורש על פי הוראות פסק הדין ובמועד שנקבע בו.
12. לפיכך, הנני להיעתר לבקשה ולהורות כי ככל שהמשיבים לא ימציאו ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין חוות דעת חברת אינפרטק בדבר ביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן, עד ליום 22.12.2020, יוטל על המשיבים קנס יומי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסך של 300 ש"ח. גביית הקנס תיעשה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
ברשות האכיפה והגביה.

13. המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות ההליך, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך של
3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. ככל שלא ישולם במועד יישא הפרשי
הצמדה וריבית כחוק ממועד מהיום ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ד כסלו תשפ"א, 10 דצמבר 2020, במעמד הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה